

CAPITULO I

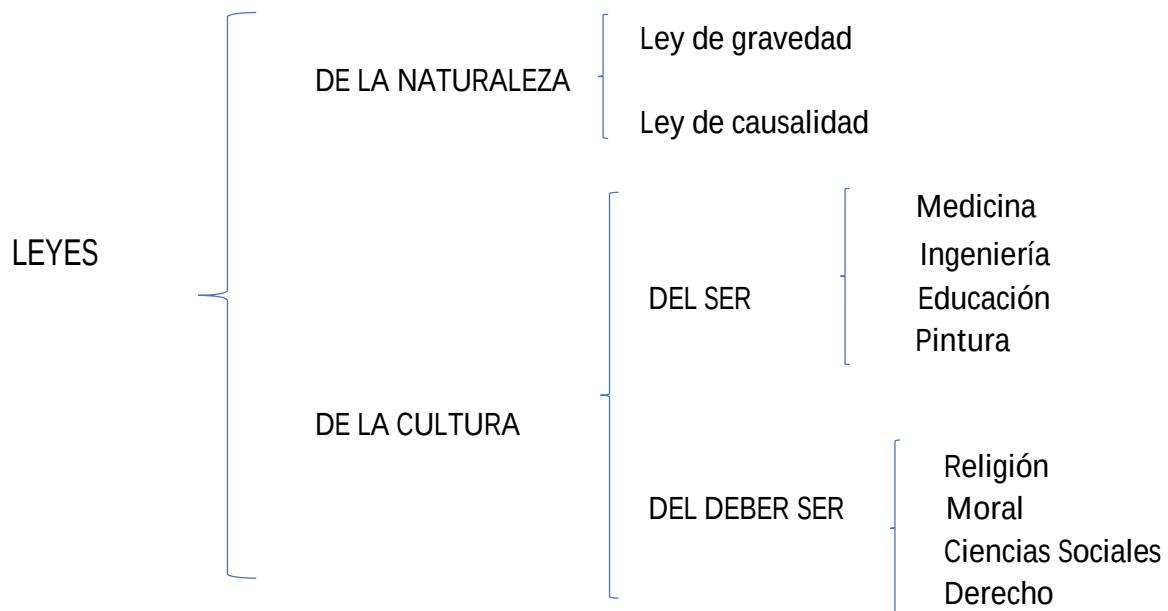
LAS NORMAS JURIDICAS

1.CLASES DE NORMAS

1º Normas que rigen la actividad humana

El hombre vive inmerso en un mundo de leyes. Estas rigen distintas esferas de su vida y conforme a su esencia influyen en el comportamiento del ser.

Los distintos autores clasifican las normas de diferentes maneras. Esbozamos nosotros una clasificación clásica, que por su simplicidad tendrá utilidad en el desenvolvimiento del individuo en su vida diaria y como profesional.



En su concepto mas amplio debemos entender que **LEY es la expresión conceptual de las relaciones establecidas entre dos o más fenómenos.** Según Montesquieu las leyes son las relaciones necesarias que derivan de la naturaleza de las cosas. (Del Espíritu de las Leyes) Debemos distinguir en el universo el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura.

a) Normas de la Naturaleza

El mundo de la naturaleza es regido por leyes naturales que son la explicación de las relaciones necesarias y constantes entre fenómenos o grupos de fenómenos. Las leyes naturales son **enunciativas**, traducen una formula genérica que necesariamente ocurre en el reino de la naturaleza.

Podemos también decir que la ley natural es un juicio mediante el cual se enuncia de modo constante y general, el enlace existente entre dos o más fenómenos naturales. Todo el universo está regido por un conjunto de normas o leyes (para los creyentes impuesta por Dios) que rigen y gobiernan el comportamiento de todas las cosas. Son leyes naturales, necesarias de las que es imposible prescindir y que el hombre no puede alterar. Su estudio corresponde a las ciencias físico-naturales. Se caracterizan por su CAUSALIDAD o sea que el hombre no las puede modificar. El hombre solo puede estudiarlas, comprenderlas, sacar nuevas conclusiones, aplicarlas, etc. Y con sus principios, formar el mundo de la CULTURA.

Podemos citar como ejemplo de estas leyes, todos los principios que rigen el universo, el movimiento de los astros, la atracción de los cuerpos, principio de acción y reacción, etc.

b) Normas del mundo de la cultura

Las leyes de la cultura rigen el comportamiento humano, ya sea como actividad para obtener un fin fuera del sujeto, o la conducta u obrar de la persona independiente del resultado que obtenga por efecto de esta.

Tomando como sustento las leyes que rigen la naturaleza, el hombre ha elaborado otras que tienen como base y presupuesto aquellas y están destinadas a regir el comportamiento del hombre y sus actividades.

Estas son las normas que rigen el mundo de la cultura y tienen por objeto reglar la conducta humana. En este caso nos referimos a la Ley como relación reguladora de los actos del hombre.

Dentro del MUNDO DE LA CULTURA hallamos dos grandes grupos de leyes: las dirigidas al hacer, que es lo mismo que decir las que nos dirán el camino para obtener algo fuera del hombre y las que rigen el OBRAR, destinadas no ya al conocimiento de las cosas y como obtenerlas, si no a dirigir la voluntad del individuo.

Según el ámbito a que estén dirigidas nos hallamos dentro de las LEYES DEL SER o las DEL DEBER SER.

Normas del SER: En el reino de la cultura cuando los actos humanos son analizados por el resultado que se quiere obtener y estamos en la esfera de las normas del SER y comprende todo lo que denominamos ARTE.

El ARTE, en su acepción mas extensa, comprende las ciencias practicas o teórico practicas: son las que nos enseñan como actuar o conducirnos para obtener el resultado al que aspiramos. Para alcanzar esos objetivos, debemos atenernos a las reglas técnicas.

Estas podríamos decir no son verdaderas normas o leyes, puesto que no se imponen a la conducta. Si bien su cumplimiento no es obligatorio, la consecuencia de apartarse de ellas es que no se logra el fin propuesto. Nos enseñan el modo de HACER, como

ejemplo podemos citar las que conforman la ciencia de la medicina, ingeniería, educación, etc.

Hay que diferenciar las artes en sentido estricto de las bellas artes. Las primeras buscan un fin útil, sin excluir necesariamente la belleza. Las segundas solo aspiran a la producción de una cosa bella. El campo de las primeras es la ingeniería, arquitectura, diseño, etc. y las segundas, la escultura, pintura, música, etc.

Normas del DEBER SER: Cuando los actos humanos son considerados en si mismo, sin tener en cuenta su resultado, si no la perfección misma del hombre que actúa, nos hallamos en el campo de la ética. Las ciencias que la estudian son ciencias **NORMATIVAS** porque establecen normas o reglas de conducta, **OBLIGATORIAS**, dirigidas a imponer conductas determinadas al hombre, para obtener un fin que apunta siempre al pensamiento o al obrar del sujeto. Son a su vez disposiciones **IMPUTATIVAS** porque imputan una acción al sujeto y según se califique la misma le establecerán determinada **SANCION O PENA**.

Todas estas normas presuponen una cualidad del hombre que lo distingue de todos los seres vivos y es el **LIBRE ALBEDRIO**.

El hombre durante toda su vida se halla inmerso en una sucesión de elecciones o decisiones que debe adoptar dentro de un margen de libertad. Y aun debemos considerar que también es libre de decidir apartarse de las normas de conducta existentes, violándolas. Solo si tenemos en cuenta que el ser humano es esencialmente libre y tiene la posibilidad con su inteligencia y voluntad de elegir la conducta que quiere seguir, podemos hablar de normas de conducta o del **DEBER SER**. Les llamamos así porque no indican en su enunciado lo que **ES**, por ejemplo, “la combinación del color azul con el amarillo **ES** verde”, si no lo que **DEBE SER**. Así por ejemplo indican “el hombre no debe matar”. “El ser humano debe ser honrado”. “El niño debe ser protegido” etc.

Con independencia de lo normado, el hombre, en uso de su **LIBRE ALBEDRIO** decide su conducta frente a si mismo o frente a sus semejantes. Estas leyes las podemos definir como **“estructuras lógicas mediante la cual se prescribe determinado modo de actuar o de pensar”**.

Dentro de las esferas que se regulan por esta clase de normas vamos a analizar esencialmente las religiosas, morales, sociales y jurídicas.

En la antigüedad las normas religiosas, morales, sociales y jurídicas estaban confundidas, los pueblos primitivos no distinguían entre ellas y aplicaban sus principios en forma confusa e indistinta. Hoy los pueblos que cuentan con una civilización avanzada distinguen esta clase de normas y por ello podemos decir que:

1º Normas religiosas

Establecen las relaciones entre un ser superior y los hombres. Se conocen estas normas a través de la revelación. Podemos definir las como el precepto obligatorio

revelado por Dios al hombre, la sanción o castigo ante su incumplimiento está reservado para después de la muerte. Son normas heterónomas por que son impuestas al hombre por un ser superior, son obligatorias y requieren adhesión interna para su cumplimiento.

Decimos heterónomas porque son impuestas por un ser distinto al obligado, en este caso el ser superior se las impone al hombre.

Son obligatorias, porque por esencia toda norma del deber ser es obligatoria como única razón de su existencia, requieren adhesión interna por que es simple formalismo de aparentar cumplirla, pero con resistencia interior a sus preceptos impide que se considere cumplida la ley. Así, Si Yo no robo un dinero que se halla en un mostrador porque veo que hay gente que me está mirando, pero quiero hacerlo, no cumplo con el precepto religioso de no robar, aunque de hecho no haya tomado ese dinero.

2º Normas éticas y morales

Estas disposiciones establecen como debe ser el obrar humano para que con su accionar tienda a la perfección de si mismo, la ley moral deriva de la naturaleza humana es conocida por el hombre por la razón y su obligatoriedad le es impuesta de un modo inmediato a través de una especie de revelación interna que denominamos **EL DEBER**. Estas normas indican como y con qué intensidad se debe obrar. Los principios tienen valor universal y son inmutables.

Moral es la ciencia que trata la actividad libre del hombre para que alcance el fin último de su naturaleza.

Estas leyes derivan de la naturaleza humana por eso son inmutables independientemente del tiempo y lugar que rigen, tienen por finalidad el bien individual que se obtiene mediante la practica de virtudes y con ello el hombre intenta alcanzar la perfección.

La sanción ante su incumplimiento es siempre interna del individuo a si el sentirse mal por haber obrado equivocadamente es el castigo del transgresor.

Por ello la moral es autónoma porque es el propio individuo el que se aplica la norma. Requiere intima adhesión. Si un sujeto desea golpear a un vecino y no lo hace solamente porque sabe que esta protegido por sus hermanos, ha transgredido el principio moral de NO AGREDIR O LESIONAR AL SEMEJANTE, aunque de hecho no lo haya lastimado.

3º Normas sociales

Estas ordenan las relaciones entre los hombres con el fin de lograr el bien común. Podemos decir que son reglas de conducta no escritas dictadas por la comunidad para regir la conducta de los miembros que la integran a fin de lograr una mejor convivencia. El hombre las conoce por la observación de la conducta de la mayoría, son heterónomas porque son aplicada al individuo por la comunidad, no requieren

adhesión interna para su cumplimiento, por lo tanto, no la transgredimos cuando adecuamos nuestra conducta al actuar de esa comunidad, independientemente de la opinión que nos merezca. La sanción ante el incumplimiento es el repudio de nuestros semejantes.

Estas normas si bien tienen castigo, no generan facultades a la comunidad o al individuo que soporto la transgresión.

Así, por ejemplo, si un individuo no lleva regalo a un casamiento, podrá ser criticado según las circunstancias, pero jamás nacerá el derecho a los contrayentes a exigir el obsequio

A modo de ejemplo citamos algunas reglas sociales: vestirse de etiqueta en ciertas ocasiones, comer de determinada manera, saludar de cierta forma, hablar usando un vocabulario adecuado a la ocasión.

Estas normas varían según el tiempo y el lugar.

4º Las Normas Jurídicas

Se hallan incluidas dentro de las ciencias del DEBER SER, son normativas, son obligatorias y están sustentadas en el libre albedrío.

Tienen elementos de las normas religiosas, morales, sociales y aun de las técnicas o del arte. Ejemplo de estas últimas son las disposiciones para el procedimiento de la sanción de las leyes, los requisitos formales para la validez de las escrituras públicas, el juicio político, la elección de los jueces, etc. Así mismo la norma que sanciona al que mata una persona, contiene principios de contenido moral, religioso y social.

A raíz de la convivencia de los hombres en sociedad, se convierte en imperativo la existencia de un conjunto de normas que la hagan posible, así como que exista un poder con fuerza para hacerlas cumplir. De lo contrario reinaría el caos y la vida en común se convertiría en imposible.

Son bilaterales, heterónomas y no requieren adhesión interna.

II- EL DERECHO

1º Ley Jurídica

La ley jurídica es **la que rige obligatoriamente la conducta humana en sociedad y ha sido dictada por una autoridad competente.**

Estas normas aspiran (y por eso son disposiciones del DEBER SER) a regir la conducta humana en un sentido justo. La ley jurídica para Santo Tomas de Aquino, **es una ordenación de la razón dirigida al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la comunidad.**

En sentido amplio ley jurídica acepta todas las definiciones dadas y resumiendo podemos decir que “es una norma general y permanente destinada a regular

obligatoriamente un numero indefinido de casos". En cambio, en sentido estricto o formal, solo es ley la norma emanada de los órganos estatales con competencia para ello.

Así sería norma o ley en sentido amplio: la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes sancionadas por el congreso, los decretos dictados por el Poder Ejecutivo Nacional o (provincial, los reglamentos (decretos con normas generales), las resoluciones que dictan los ministros, las ordenanzas que dictan los Consejos Deliberantes de las Municipalidades, etc.

La ley es por lo tanto un mandato o prohibición de carácter exclusivamente normativo. Traza cauces a la conducta humana y ocurre necesariamente. Cada Estado expresa su voluntad principalmente por medio de la ley, pero los demás entes sociales (personas, grupos y comunidades) pueden oponerse a la voluntad de ese Estado transgrediendo la ley. Por eso la ley jurídica tiene tres elementos, que son la coerción, la sanción y la coacción, sin las cuales no se concibe el ordenamiento jurídico en un país.

De ahí que no puede haber ley ni orden jurídico sin la fuerza organizada de un control político que la haga cumplir.

La ciencia que estudia la ley jurídica en su sentido amplio, se llama DERECHO o Ciencias Jurídicas.

Se define el Derecho como coexistencia humana, normativamente pensada en función de justicia. O, dicho de otra manera, **es el conjunto de normas de conducta humana obligatoria, dictadas por autoridad competente y conforme a la justicia.**

Podemos decir también que las normas jurídicas son las que rigen obligatoriamente la conducta humana en sociedad. Derecho, etimológicamente significa dirigir-conducir.

2) Relación entre Moral y Derecho

Como ya hemos podido apreciar en las definiciones, el derecho debe tender a la justicia, por ende, las normas jurídicas, cuando no son exclusivamente técnicas, deben estar adecuadas a las normas morales.

Esta no es una opinión pacíficamente aceptadas por la doctrina, dado que por ejemplo la corriente POSITIVISTA del Derecho sostiene que es Derecho el conjunto de normas dictadas por autoridad competente, sin tener en cuenta si estas se adecuen a principios morales o no.

Más allá de los principios que sostienen esas corrientes, nosotros afirmamos que la norma jurídica debe adecuarse al DERECHO NATURAL, que, como veremos más adelante, es el Derecho inmutable y universal que surge de la naturaleza humana y que el hombre conoce por la razón. Afirmar lo contrario, sostenemos, sería admitir que es Derecho las normas dictadas por quien gobierna un Estado (por la fuerza o no), aunque estas sean arbitrarias, injustas y aun crueles con los gobernados.

Con la sanción de la ley 17.711, el derecho positivo argentino, en la rama del Derecho Civil, se vió imbuido de normas con un fuerte contenido moral. Ejemplo de ello, es el

nuevo art 1071 cuando dice que habrá abuso del derecho cuando “... se exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres”; el art. 1189 cuando dice que los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe; el art. 954 cuando dice que habrá lesión cuando una de las partes se aproveche de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra.

3) Diferencia entre las Normas Jurídicas y las Normas Morales.

- 1- Tanto en moral como en derecho las normas regulan la conducta humana, pero la Moral valora la conducta en si misma, en cambio el Derecho valora la conducta desde un punto de vista relativo, en cuanto al alcance que tenga para los demás.
- 2- La moral tiende al bien individual, en tanto que el derecho aspira al bien común.
- 3- En las primeras hay dos sujetos (bilaterales), en las morales uno (unilaterales).
- 4- Las jurídicas son heterónomas, impuestas por otro sujeto. Las morales son autónomas impuestas por el mismo obligado.
- 5- Las primeras, basta con el cumplimiento externo de la norma, en las morales se requiere intima adhesión.
- 6- Al derecho jurídico, se contrapone el deber jurídico, mientras que no hay derecho moral frente a las obligaciones de esta naturaleza. Con esto queremos decir que el deber moral es solo deber, y no tiene un correlativo derecho frente a él, nadie tiene el derecho moral de exigir determinada conducta al sujeto trasgresor. En cambio, frente al deudor de una obligación legal siempre existe un acreedor que tiene el derecho de exigir su cumplimiento.

4) Elementos de las Normas Jurídicas.

Los elementos de las normas jurídicas son:

- a) Coerción: La coerción es fundamentalmente la presión que se ejerce sobre el libre albedrío para obligar a cada uno a cumplir su deber, sea este moral, jurídico o social. La coerción impulsa a actuar en determinado sentido y es siempre de orden interno, psicológico, puesto que incide en la conciencia o en la razón.
La coerción está presente en todas las normas del Deber Ser, solo que varía de naturaleza según la clase de norma a que se refiera.
En el caso de las normas jurídicas, se manifiesta por el temor al castigo y a las consecuencias perjudiciales que puede acarrear el incumplimiento de la norma.
- b) Sanción: Es la pena a aplicar en caso de incumplimiento. El hombre la conoce o la intuye, y sabe que le será aplicada ante la violación de la norma.
- c) Coacción: Es el cumplimiento forzado a que se puede hacer pasible el infractor, si no acata voluntariamente la sanción.
La coacción está implícita en la fuerza o poder del Estado para hacer cumplir las leyes.

Estos tres elementos son sucesivos: Así el primero reside en la conciencia y presiona la voluntad del sujeto. El segundo existe en forma expresa en la norma. El tercero ocurre cuando el sujeto trasgresor no acata voluntariamente la pena y se le obliga forzosamente a su cumplimiento.

El cumplimiento forzado de la pena o sanción puede estar dirigido : lograr el equilibrio, roto por la trasgresión. Así se permite el embargo o remate de bienes del deudor. Pero también se admite la sanción de inhabilitación, la privación de la libertad, etc.

III- CLASIFICACIÓN DEL DERECHO

1) El Derecho Natural y el Derecho Positivo

El Derecho Natural se entiende que es aquel que surge de la naturaleza humana y el hombre lo conoce por la razón. Por esa circunstancia es que se considere inmutable y universal. El derecho natural solo fija los grandes principios, las líneas rectoras de la organización social, tendiendo a alcanzar la justicia.

Derecho natural según Santo Tomas de Aquino es la participación de la ley eterna en la criatura racional y lo conocemos con la luz de la razón natural por la que discernimos lo que es bueno y malo.

El Derecho Positivo: se denomina así al conjunto de leyes y disposiciones vigentes en un país en un momento determinado de la historia.

Son normas del Derecho Natural las que protegen la vida de los individuos, las que castigan la violación al derecho de propiedad, las que defienden la integridad física del individuo, el trabajo, el derecho a un techo, a acceder a los medios que le permitan mantener o recuperar la salud, etc.

Como ejemplos de normas del Derecho Positivo en la Argentina podemos citar, La Constitución, La ley de tránsito, La ley de Contabilidad Nro 3799 de la provincia de Mendoza, la ley de procedimientos administrativos de Mendoza Nro 3909, el Decreto reglamentario de la Ley de Obras Publicas de Mendoza Nro 313/81, Resoluciones, Ordenanzas o Edictos vigentes, etc.

2) Derecho Objetivo y Derecho Subjetivo.

El derecho objetivo es el ordenamiento jurídico existente.

Observamos que no necesariamente debe ser vigente la norma cuando la analizamos desde esta clasificación.

Nos estamos refiriendo aquí a la Ley, en sentido amplio que establece un precepto y crea genéricamente derechos u obligaciones. Ejemplo el derecho a trabajar, a

enseñar y aprender contenidos en el art. 14bis y 14 de nuestra Constitución Nacional.

El derecho subjetivo es el derecho o facultad del individuo de obrar de determinada manera o de exigir de otro una conducta dada. Se habla así del derecho que tengo a cobrar una deuda, a la vida, a trabajar, a enseñar, a aprender, a mi propiedad, etc. En este caso no pongo la tónica en la norma sino en las facultades o derechos que Yo tengo como sujeto, por hallarme comprendido en el caso contemplado en el precepto legal (norma en sentido objetivo).

Ejemplo: el derecho a enseñar y aprender, art. 14 de la Constitución Nacional (derecho objetivo).

Yo tengo derecho a enseñar y aprender (derecho subjetivo que nace del art. 14 de la Constitución Nacional).

Los derechos subjetivos los podemos dividir a su vez en:

ABSOLUTOS, cuando el sujeto obligado es toda la sociedad, por ej. El derecho a la vida, a la libertad y los derechos reales (ej. El derecho de propiedad, el derecho de hipoteca sobre la casa de mi deudor) en los cuales toda la comunidad debe respetar esos derechos.

RELATIVOS, en los cuales existe uno o mas sujetos obligados. Por ejemplo el derecho a cobrar una deuda, el sujeto obligado va a ser siempre el deudor o sus sucesores.

El derecho subjetivo, como facultad de cada uno para obrar de cierto modo frente a los demás comprende los siguientes casos:

- Poder exigir a otro una conducta determinada.

Ej. Si he celebrado con un ingeniero un contrato por el cual se obliga a hacerme un proyecto y obra, podré reclamar en la justicia que cumpla el contrato, si voluntariamente no lo hace.

- La facultad de goce de los derechos.

Ej. Si soy propietario de una casa, tengo derecho a usarla, permitir que entre en ella solo quien Yo quiera, derecho a la privacidad, a que se respete mi intimidad, etc.

- La facultad de disposición o formación jurídica.

Ej. En el caso anterior, también tengo derecho a venderla, a constituir sobre ella una hipoteca, o un derecho de usufructo.

- El derecho a disfrutar y ejercer los derechos personalísimos.

Ej. Que se respete mi derecho a la vida, al honor, a la integridad física, etc.

- Ejercer los derechos de carácter público.

Ej. Elegir las autoridades, el derecho que me elijan autoridad, etc.

3° EL DERECHO PUBLICO Y EL DERECHO PRIVADO

Todas las normas de derecho se agrupan en dos grandes especies centrales que tienen principios diferentes que comparten las especialidades que las componen. Estos son el Derecho Público y el Derecho Privado.

La distinción mas evidente entre derecho Publico y el Privado es que en aquel se destaca la presencia del Estado actuando con la otra parte, como una persona con PODER PUBLICO que dispone de un margen considerable de arbitrio y discrecionalidad con su contratante; y en otros casos en cuanto ejerce su Soberanía, cuando sus relaciones son con otros estados.

La distinción tiene importancia porque la persona, cuando actúa en la sociedad, establece permanentemente relaciones jurídicas, y debe conocer si estas son de derecho publico o privado, dado que sus derechos y obligaciones variaran sustancialmente en cada caso.

Así, por ejemplo, si compromete realizar una obra para la municipalidad, y otra obra la contrata con un vecino, en ambas realizara un Contrato de Obra pero en el primer caso se registrá por la Ley de Obras Publicas dentro del Derecho Publico y en el otro caso las relaciones con el vecino se reglaran por el acuerdo de partes y por las normas y los principios del Código Civil y Comercial, que son normas de derecho Privado. En los capítulos respectivos se destacan con profundidad estas diferencias

LAS RAMAS DEL DERECHO

DERECHO PUBLICO

- D. Constitucional
- D. Administrativo
- D. Municipal
- D. de Minería
- D. Procesal Penal y Civil
- D. Internacional Publico

DERECHO PRIVADO

- D. Civil
- D. Comercial
- D. del Trabajo
- D. Rural
- D. Industrial
- D. Internacional Privado

4° CLASIFICACION DE LOS DERECHOS CIVILES

Siguiendo la clásica división de los derechos civiles, conforme a la opinión del Dr. Jorge J. Llambías, decimos que estos derechos comprenden dos categorías

A- DERECHOS EXTRAPATRIMONIALES significa que son derechos que no tienen valor económico. Estos derechos comprenden

a- Los derechos a la personalidad: son los que se refiere a la persona considerada en si misma y sin los cuales no la podemos concebir. Ejemplo el derecho al nombre, al domicilio, a la capacidad

b- Los derechos sobre el cuerpo humano y sus partes o. Los derechos sobre el propio cuerpo no tienen valor comercial si no afectivo, terapéutico científico, humanitario y solo pueden ser disponibles por su titular siempre que respete alguno de esos valores y según los dispongan leyes especiales Por ej. Ley de ablación y trasplante de órganos

c- Derechos de las comunidades indígenas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas aptas y suficientes para el desarrollo humano. Esto en un todo de acuerdo con lo que establece la Ley de Comunidades y el art.75 inc. 17 de la C.N.

d-Conforme lo establece el ART. 51. La persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad.

El respeto por la dignidad de la persona humana comienza por reconocer su existencia, su autonomía y su individualidad; de allí que el artículo la considere inviolable.

Afectaciones de la dignidad

lesiones a su intimidad personal o familiar

honor o reputación

imagen o identidad

menoscabo a su dignidad personal

e- Derecho a la imagen Se necesita el consentimiento de la persona para captar o reproducir la imagen o la voz

Excepciones

- Que la persona participe en actos públicos
- Que exista interés científico, cultural o educacional prioritario y se tome precaución para evitar un daño innecesario.
- Que se trate del ejercicio regular de informar sobre acontecimientos de interés general

Cabe aclarar que cuando se trate de imagen de personas fallecidas el consentimiento debe ser prestado por sus herederos. Pasado 20 años de su muerte, la reproducción es libre siempre que no sea ofensiva.

f- Los derechos de familia son los que se confieren al titular por su carácter de miembro de una familia. Ej. El derecho a la patria potestad, los derechos que confiere la ley de matrimonio civil, el derecho a asistencia.

B- DERECHOS PATRIMONIALES Son aquellos que podemos valorar en una suma de dinero. O sea, tienen valor económico. Los podemos clasificar en:

a- Los Derechos Reales son aquellos que tienen las personas directamente sobre las cosas. Son los que establecen un vínculo jurídico entre una persona, como sujeto de derecho y una cosa. Ejemplo el derecho de dominio o de propiedad, por el cual una persona podrá usar y gozar y exigir de los demás el respeto de su derecho.

b- Los Derechos Creditorios o personales son aquellos por los cuales una persona llamada acreedor puede exigir de otra llamada DEUDOR el cumplimiento de una obligación. Ej. Si una persona ocasiona un accidente de tránsito y produce daños en el vehículo de otra, puede ser obligada por esta última a que indemnice los daños.

Los Derechos Intelectuales son los derechos que le nacen a una persona por sus creaciones del intelecto. Ej. Si una persona inventa algo, un nuevo procedimiento, una máquina, un libro, por tal sola circunstancia le nace el derecho sobre su invención. Para asegurar ese derecho podrá registrar su creación. Tendrá también la facultad de vender, explotar, ceder, etc. sus derechos